

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6398/2540

นาย วรวิทย์ หวังหลี่ กับพวก
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 249

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 18, มาตรา 21

ข้ออุทธรณ์ฎีกาของโจทก์ซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องไว้ และศาลชั้นต้นก็มิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ด้วย จึงเป็นข้ออุทธรณ์ฎีกาในข้อที่ มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้โจทก์ทั้งสองยกขึ้นเป็น ข้ออุทธรณ์ฎีกา ที่ดินมรดกของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนด้านที่ติดคลองกลายเป็น ที่ดินที่อยู่ติดกับถนนที่ที่จะก่อสร้างเนื่องจากการเวนคืนซึ่งเป็นถนนที่ใช้เป็นทาง สัญจรกว้าง 60 เมตรเป็นถนนขนาดใหญ่ แม้จะทำให้ที่ดินด้านกว้างซึ่งติดถนน สาธารณะอยู่แล้วแคบลงไปกว่าเดิม และเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถจะใช้ที่ดินส่วนที่ เหลือก่อสร้างอาคารสูงตามความตั้งใจของโจทก์ก็ตาม แต่ประโยชน์ในทางอื่นที่ โจทก์ได้รับจากการใช้ที่ดินส่วนที่เหลือด้านที่ติดกับถนนที่ทางราชการตัดใหม่กลับมี มากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก คือสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดแนว ทำให้ที่ดินส่วนที่ เหลือจากการถูกเวนคืนมีราคาสูงขึ้น แม้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณราคาที่สูงขึ้นหรือลดลงของอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการเวนคืนออก ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคสี่ก็ตาม แต่มาตรา 21 วรรคสอง และวรรคสาม ที่ให้เอาราคาที่สูงขึ้นของ อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนหักออกจากเงินค่าทดแทนและให้

กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์อันราคาลดลงนั้น เป็นบทบัญญัติที่เป็นหลักสำคัญในการสนับสนุน ให้การเวนคืนเป็นไปด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมโดยสมบูรณ์ ส่วน มาตรา 21 วรรคสี่เป็นเพียงวิธีการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของ มาตรา 21 เท่านั้น จึงไม่ใช่กรณีที่จะถือเป็นเหตุที่จะทำให้หลักการสำคัญตามมาตรา 21 วรรคสองและวรรคสามใช้บังคับไม่ได้ เมื่อปรากฏชัดว่าที่ดินของโจทก์ในส่วนที่ เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้นเพราะการเวนคืน จึงต้องนำเอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหัก ออกจากเงินค่าทดแทนที่โจทก์ได้รับ เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนจะมีสิทธิได้รับเงินค่า ทดแทนเพียงใดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530หมวด 2 เงินค่าทดแทน และผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า ทดแทนตามมาตรา 18(1) ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่เหลือจากการ เวนคืนนั้นต้องเป็นกรณีที่ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนนั้นราคาลดลง แต่เมื่อที่ดินของ โจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนนั้นมีราคาสูงขึ้น ทั้งไม่มีบทบัญญัติให้จ่ายเงินค่าทดแทน สำหรับการต้องถอยร่นระยะจากแนวถนนสาธารณะเมื่อมีการก่อสร้างอาคารตามข้อ บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้อง เรียกค่าทดแทนในส่วนนี้

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองและนายทิม หวังหลีเป็นผู้จัดการมรดกร่วม กันของนายตันซิวตึง หวังหลี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 นายทิมได้ถึงแก่ ความตายโจทก์ทั้งสองจึงเป็นผู้จัดการมรดกที่เหลืออยู่และมีอำนาจจัดการทรัพย์สิน มรดกของนายตันซิวตึงตามกฎหมายทรัพย์สินมรดกส่วนหนึ่งของนายตันซิวตึงซึ่ง โจทก์ทั้งสองร่วมกันจัดการคือที่ดินโฉนดเลขที่ 4491 เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2516 ได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่
แขวงสุวรรณคี และแขวงสีลมเขตบางรัก และแขวงยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวง
ทุ่งวัดดอนและแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 เพื่อสร้าง
ทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำสำหรับกรุงเทพมหานครปรากฏว่าที่ดินของนายตัน
ชีวติง อยู่ในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติที่ประกาศเวนคืน เนื้อที่ 2 ไร่ 76
ตารางวา หลังจากนั้น โจทก์ทั้งสองกับนายทิมได้จดทะเบียนถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โฉนดเลขที่ดังกล่าวในฐานะผู้จัดการมรดกของนายตันชีวติงทราบว่าที่ดินดังกล่าว
บางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืน โจทก์ทั้งสองกับนายทิมได้ทำการแบ่งแยกที่ดินเพื่อ
แบ่งแก่ทายาทตามข้อกำหนดในพินัยกรรมรวม 6 โฉนด ภายหลังแบ่งแยกที่ดินแล้ว
ปรากฏว่าที่ดินถูกเวนคืนรวม 3 โฉนด คือโฉนดเลขที่ 4491, 41367 และ 41368 รวม
เนื้อที่ทั้งสิ้น 1,033 ตารางวา ต่อมาผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 2 มีหนังสือ
แจ้งราคาค่าทดแทนและแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้นายตันชีวติง
ทราบซึ่งโจทก์ทั้งสองเห็นว่า คณะกรรมการดังกล่าวกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่
นายตันชีวติงยังไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายโจทก์ทั้งสองจึงได้อุทธรณ์ต่อ
จำเลยที่ 4 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2534 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 4 มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โจทก์ทั้งสองเห็นว่าราคาค่าทดแทนที่ดิน
ดังกล่าวยังไม่เป็นธรรมเพราะที่ดินที่ถูกเวนคืนมีสภาพที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ
ที่สุด และที่ดินอยู่ติดถนนสาธารณะประโยชน์ (ถนนสาทร) สามารถเข้าออกที่ดินได้
สะดวก และเมื่อที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนไปบางส่วนทำให้โจทก์ทั้งสองไม่อาจดำเนิน
การก่อสร้างอาคารชุดได้ตามโครงการ ดังนั้น ที่ดินในส่วนที่เหลือจึงไม่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แต่การเวนคืนที่ดินดังกล่าวกลับทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือ
ไม่สามารถสร้างอาคารเต็มเนื้อที่เหลือจากการเวนคืน เพราะจะต้องเสียพื้นที่เพื่อเป็น
แนวถอยร่นของตัวอาคารตลอดแนวขนานกับถนนที่ตัดใหม่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำนวนไม่น้อยกว่า 380 ตารางวา แต่โจทก์ทั้งสองขอคิด

เพียง 243 ตารางวาซึ่งจำเลยทั้งสองได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ กล่าวคือที่ดินที่ถูกเวนคืน 1,033 ตารางวา และที่ดินส่วนที่เหลือต้องถอยร่นตัวอาคารตลอดแนวที่ดินอีกจำนวน 243 ตารางวา คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 510,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 ถึงวันฟ้องคิดเป็นดอกเบี้ย 24,800,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 535,200,000 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 535,200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 510,400,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโจทก์ทั้งสองได้รับประโยชน์จากการเวนคืนตัดถนน เพราะมีราคาสูงขึ้น และที่ดินที่เหลือมีจำนวนมากกว่าที่ถูกเวนคืนจึงต้องเอาราคาที่สูงขึ้นหักออกจากค่าตอบแทน เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินส่วนที่เหลือ 1,647 ตารางวา ภายหลังตัดถนนที่เวนคืนแล้วที่ดินมีราคาสูงขึ้นเป็นราคาตารางวาละ 30,000 บาทเนื้อที่ 50 ตารางวา และราคาตารางวาละ 80,000 บาทเนื้อที่ 1,597 ตารางวา ตามตำแหน่งที่ตั้ง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 129,260,000 บาท ฉะนั้นราคาที่ดินที่สูงขึ้นคิดได้เป็นเงิน 63,850,000 บาท แต่ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นเงิน 36,280,000 บาท เมื่อหักกลบลบกันแล้วเคลื่อนกลิ้งกันที่ดินถูกเวนคืนเพียง 876 ตารางวา เท่านั้นและมีราคาไม่ถึงตารางวาละ 400,000 บาท นอกจากนี้โครงการก่อสร้างอาคารชุดของโจทก์ทั้งสองเป็นเพียงโครงการ ยังไม่มีการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างแต่อย่างใด และเป็นเพียงการคาดคะเนในอนาคตเท่านั้น และหากโจทก์ทั้งสองจะก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์บนที่ดินไม่ว่าที่ดินจะถูกเวนคืนหรือไม่โจทก์ทั้งสองก็ต้องเสียพื้นที่เพื่อเป็นแนวถอยร่นของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โจทก์ทั้งสองจึงไม่ได้รับความเสียหายและคณะกรรมการกำหนดราคาและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์

กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนให้โจทก์ทั้งสองเป็นธรรม เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 131,400,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 61,320,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันรับฟังยุติได้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนายตันชีวติ หวังหลี่ เจ้ามรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 4491 เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวาซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนสาธารณะหน้ากว้างประมาณ 66 เมตรยาวประมาณ 166 เมตรและเป็นที่ดินถูกเวนคืนในคดีนี้เมื่อปี 2506 และ 2511 ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสุรวงศ์ตำบลสีลม อำเภอบางรัก และตำบลยานนาวา ตำบลทุ่งมหาเมฆตำบลทุ่งวัดดอน ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนครพ.ศ. 2506 และ 2511 มีอายุใช้บังคับแต่ละฉบับ 5 ปี ต่อมาทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์ และแขวงสีลม เขตบางรัก และแขวงยานนาวาแขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน และ

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 เพื่อประโยชน์ของรัฐในการสร้างทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำ สำหรับกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหนี้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และให้จำเลยที่ 4 เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์ พ.ศ. 2516 ที่ดินมรดกของนายตันชีวติง หรือที่ดินโฉนดเลขที่ 4491 ถูกเวนคืนลำดับที่ 47 จำนวนเนื้อที่ 876 ตารางวา แต่เมื่อรังวัดแบ่งแยกโฉทก์ทั้งสองอ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวถูกเวนคืนเนื้อที่ 1,033 ตารางวา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 โฉทก์ทั้งสองได้รับหนังสือ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2534 ซึ่งเป็นหนังสือของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 แจ้งให้โฉทก์ทั้งสองทราบว่าที่ดินมรดกของนายตันชีวติง ถูกเวนคืนบางส่วน คณะกรรมการฯ ได้กำหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ 30,000 บาท และ 70,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,280,000 บาท โฉทก์ทั้งสองไม่พอใจค่าทดแทนที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้จึงอุทธรณ์ขอค่าทดแทนเพิ่มต่อจำเลยที่ 4 เป็นตารางวาละ 400,000 บาท จำเลยที่ 4 ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโฉทก์ทั้งสองเพียงแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติให้คืนเงินค่าทดแทนที่ดินหักไว้จำนวน 36,280,000 บาท แก่โฉทก์ทั้งสอง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโฉทก์ทั้งสองประการแรกว่าที่ดินมรดกของนายตันชีวติง โฉนดเลขที่ 4491 แขวงบางรัก (สาทร) เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ถูกเวนคืนโดยพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่แขวงสุรวงศ์ พ.ศ. 2516 จำนวนเนื้อที่เท่าไร ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าที่ดินมรดกของนายตันชีวติงถูกเวนคืนเพียงเนื้อที่ 876 ตารางวาตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเท่านั้น หาใช่เนื้อที่ 1,033 ตารางวาดังที่โฉทก์ทั้งสองฎีกาไม่

ส่วนปัญหาที่โฉทก์ทั้งสองฎีกาในประการต่อมาว่า การที่คณะกรรมการฯ มิได้พิจารณากำหนดราคาและจำนวนเงินค่าทดแทนของโฉทก์ทั้งสองภายในกำหนด 120

วัน และมีได้ประกาศราคาที่กำหนดภายใน 180 วัน นับแต่วันคณะกรรมการฯได้รับแต่งตั้งถือว่าเป็นการไม่ชอบ จึงไม่อาจใช้ข้อพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคาและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์มาใช้ยันโจทก์ทั้งสองได้ จำเลยทั้งสี่จึงต้องชดเชยค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนแก่โจทก์ทั้งสองตามราคาในขณะที่ดินทั้งสองถูกโต้แย้งสิทธิคือตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 เป็นต้นไปนั้น เห็นว่า ข้อฎีกาของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวเป็นข้อที่ฎีกาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่โจทก์ทั้งสองมิได้บรรยายฟ้องไว้ และศาลชั้นต้นก็มีได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ด้วย จึงเป็นฎีกาในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้โจทก์ทั้งสองยกขึ้นเป็นข้อฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 บรรคหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในปัญหานั้นชอบแล้ว

สำหรับปัญหาเรื่องค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ทั้งสองฝ่ายต่างฎีกาคือ โจทก์ทั้งสองฎีกาขอค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มโดยกล่าวในฎีกาว่าขณะที่คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินมรดกของนายตันชีวจึงมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ตารางวาละ 400,000 บาท ไม่ใช่ตารางวาละ 70,000 บาท ตามที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ โจทก์ทั้งสองจึงควรมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นตามราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในขณะนั้นคือตารางวาละ 400,000 บาท และจำเลยทั้งสี่ฎีกาขอให้ถือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินปี 2531 ถึง 2534 ตามที่คณะกรรมการฯ ใช้เป็นเกณฑ์มาเป็นเกณฑ์กำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสองและให้เอาราคาที่สูงขึ้นหักออกจากเงินค่าทดแทนที่โจทก์ทั้งสองจะพึงได้รับด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 21(1) ถึง (5) เว้นแต่วันที่เป็นฐานที่ตั้งสำหรับราคาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนจากวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกามาเป็นปี 2531 อันเป็นปีที่มีการเริ่มดำเนินการเพื่อกำหนดค่าทดแทนใหม่ย่อมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมตรงกับหลักการสำคัญของการกำหนดเงินค่าทดแทน

อสังหาริมทรัพย์ปัญหาว่าเงินค่าทดแทนที่ดินมรดกของนายตัวชีวิตที่ถูกวเวนคืนเมื่อ
กำหนดโดยคํานึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดประกอบราคาที่มีการตี
ราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ประกอบราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประกอบสภาพที่ตั้งของ
ที่ดินของโจทก์ที่ถูกวเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในปี 2531 ประกอบเหตุและวัตถุประสงค์
ของการเวนคืนแล้ว ควรเป็นเงินจำนวนเท่าใดนั้นศาลฎีกาเห็นว่า ที่ดินมรดกของ
นายตัวชีวิตเป็นที่ดินอยู่ติดถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนใหญ่สายสำคัญสายหนึ่งที่อยู่ใน
ย่านความเจริญทางธุรกิจกลางเมืองหลวงและเชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญอื่นอีกหลาย
สาย การคมนาคมสะดวก มีอาคารสูงทั้งที่เป็นอาคารสำนักงานธุรกิจการค้าและอาคาร
สถานทูตของประเทศต่าง ๆ หลายประเทศตั้งอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินแปลงดัง
กล่าวก่อนถูกวเวนคืนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้สัดส่วนมีหน้ากว้างที่ติดถนน
สาธารณะประมาณ 66 เมตร และยาวลึกเข้าไปประมาณ 166 เมตร และเมื่อฟังประกอบ
กันกับราคาที่ดินที่ซื้อขายกันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2534 ตารางวาละประมาณ
300,000 บาทแล้วมีเหตุให้เชื่อได้ว่าที่ดินมรดกของนายตัวชีวิตที่แปลงมีราคา
ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในปี 2531 สูงกว่าราคาที่คณะกรรมการ หรือที่ศาล
อุทธรณ์กำหนดให้ แต่ราคาไม่ถึงตารางวาละ 300,000 บาท ดังนั้นค่าทดแทนที่ดิน
มรดกของนายตัวชีวิตซึ่งถูกวเวนคืนที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้เฉลี่ยตารางวาละ
200,000 บาท จำนวน 876 ตารางวา เป็นเงิน 175,200,000 บาท นับว่าเป็นธรรมแก่
โจทก์ทั้งสองและสังคมแล้วอย่างไรก็ดีที่ดินมรดกของนายตัวชีวิตที่เหลือจากการ
เวนคืนด้านที่ติดคลองกลายเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนที่ที่จะก่อสร้างเนื่องจากการ
เวนคืนซึ่งเป็นถนนที่ใช้เป็นทางสัญจรกว้าง 60 เมตรเป็นถนนขนาดใหญ่ แม้จะทำให้
ที่ดินด้านกว้างซึ่งติดถนนสาธารณะแคบลงไปกว่าเดิม และเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองไม่
สามารถจะใช้ที่ดินส่วนที่เหลือก่อสร้างอาคารสูงตามความตั้งใจของโจทก์ทั้งสองอย่าง
ที่โจทก์ทั้งสองนำสืบก็ตามแต่ประโยชน์ในทางอื่นจากการใช้ที่ดินส่วนที่เหลือด้านที่

ติดกับถนนที่ทางราชการตัดใหม่กลับมีมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากคือสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดแนวยอมทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนอีกจำนวน 1,647 ตารางวา มีราคาสูงขึ้น แม้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณราคาที่สูงขึ้นหรือลดลงของอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการเวนคืนออกใช้บังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคสี่ก็ตาม แต่มาตรา 21 วรรคสองและวรรคสาม ที่ให้เอาราคาที่สูงขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนหักออกจากเงินค่าทดแทนและให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อันราคาลดลงนั้น เป็นบทบัญญัติที่เป็นหลักการสำคัญในการสนับสนุนให้การเวนคืนเป็นไปด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมโดยสมบูรณ์ ส่วนมาตรา 21 วรรคสี่เป็นเพียงวิธีการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของมาตรา 21 เท่านั้น จึงไม่ใช่กรณีที่จะถือเป็นเหตุที่จะทำให้หลักการสำคัญตามมาตรา 21 วรรคสองและวรรคสามใช้บังคับไม่ได้ เมื่อปรากฏชัดว่าที่ดินมรดกของนายตันชีวตั้งในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้นเพราะการเวนคืนจึงต้องนำเอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนที่โจทก์ทั้งสองได้รับ เมื่อคำนึงถึงส่วนได้เสียทั้งปวงแล้วเห็นว่าราคาที่สูงขึ้นของที่ดินมรดกของนายตันชีวตั้งส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่จำเลยทั้งสองสืบตามเอกสารหมายเลข 15 ว่าเนื้อที่ 400 ตารางวา สูงขึ้นตารางวาละ 10,000 บาท เป็นเงิน 4,000,000 บาท และเนื้อที่ 1,197 ตารางวา สูงขึ้นตารางวาละ 50,000 บาท เป็นเงิน 59,850,000 บาท รวมเป็นเงิน 63,850,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม จึงเอาราคาที่สูงขึ้นจำนวน 63,850,000 บาท ไปหักออกจากเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวน 175,200,000 บาท คงเหลือเงินค่าทดแทนที่ดินที่โจทก์ทั้งสองจะได้รับจำนวน 111,350,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนที่ถูกเวนคืนให้แก่โจทก์ทั้งสองตารางวาละ 70,000 บาทรวมเป็นเงิน 61,320,000 บาทและฟังว่าการที่ที่ดินมรดก

ของนายตันชีวตั้งถูกเวนคืนบางส่วนไม่ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาเพิ่มขึ้นนั้น ไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

ส่วนข้อฎีกาของโจทก์ทั้งสองที่เกี่ยวกับค่าทดแทนที่ดินมรดกของนายตันชีวตั้ง
ที่เหลือจากการถูกเวนคืนซึ่งโจทก์ทั้งสองฎีกาว่าหากจะมีการก่อสร้างอาคารสูง 9 ชั้น
ในภายหลังจะต้องมีการถอยร่นระยะจากแนวที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะอันหมายถึง
ถนนที่ทางราชการตัดใหม่เข้าไปประมาณ 6.30 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 261.45 ตาราง
วา แต่โจทก์ทั้งสองขอคิดเพียง 243 ตารางวา ตารางวาละ 400,000 บาท เป็น
เงิน 97,200,000 บาท โจทก์ทั้งสอง จึงขอให้จำเลยทั้งสี่ใช้ค่าทดแทนที่ดินส่วนนี้ให้
แก่โจทก์ทั้งสองด้วยนั้นเห็นว่าโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของนาย
ตันชีวตั้งเจ้ามรดกที่ดินที่ถูกเวนคืนจะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพียงใดต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530 หมวด 2 เงินค่าทดแทน ซึ่งมาตรา 18 บัญญัติว่า "เงินค่าทดแทนนั้นให้
กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
ที่ดินที่ต้องเวนคืน" และมาตรา 21 บัญญัติว่า "เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 นั้น ให้กำหนดโดยคำนึงถึง (1) ราคาที่ซื้อขายกันตาม
ปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6" วรรคสามบัญญัติว่า "ถ้าต้องเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่า
ทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย" และวรรคห้าบัญญัติว่า
"ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย
หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้นและบุคคล
ดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้
กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย" ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
ตามมาตรา 18(1)ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้นต้อง

เป็นกรณีที่ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนนั้นราคาลดลงแต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าที่ดินมรดกของนายตันชีวิตถึงที่เหลือจากการเวนคืนนั้นมีราคาสูงขึ้น ทั้งไม่มีบทบัญญัติให้จ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับการต้องถอยร่นระยะจากแนวถนนสาธารณะ เมื่อมีการก่อสร้างอาคารตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนในส่วนนี้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินเพื่อการดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองนั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่ชำระเงิน 111,350,000บาท แก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทรักษา-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ